

통 보

1. 제 목 : 대리처방전 발급 절차에 관한사항
2. 관계기관 : ■■보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

■■보훈병원에서는 의식이 없는 환자이거나 거동이 불편하고 장기간동안 동일 처방이 이루어지고 있는 환자에게는 의료법에 따라 대리수령자가 환자를 대신해 외래 진료 후 원외처방전 및 약제를 수령하도록 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제17조의2(처방전) 제2항에 따르면, 환자 및 의약품에 대한 안전성을 인정하는 경우에는 [표 1]과 같은 범위의 대상자에게 처방전을 교부하거나 발송할 수 있으며 대리수령자는 환자를 대리하여 그 처방전을 수령할 수 있도록 정하고 있으며,

[표] 대리수령자 자격요건과 구비서류

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 대리처방 환자요건 : 아래 요건 중 어느 하나에 해당할 경우<ol style="list-style-type: none">① 환자의 의식이 없는 경우② 환자의 거동이 현저히 곤란하고 동일한 상병에 대하여 장기간 동일한 처방이 이루어지는 경우2. 대리수령자의 범위<ol style="list-style-type: none">① 환자의 직계존속·비속 및 직계비속의 배우자② 환자의 배우자 및 배우자의 직계존속③ 환자의 형제자매④ 「노인복지법」 제34조에 따른 노인의료복지시설에서 근무하는 사람⑤ 그 밖에 환자의 계속적인 진료를 위해 필요한 경우로서 보건복지부장관이 인정하는 사람3. 구비서류<ol style="list-style-type: none">① 대리수령자의 신분증(사본도 가능)② 관계를 증명할 수 있는 서류(가족관계증명서, 주민등록표 등본 등)③ 환자 신분증④ 처방전 대리수령 신청서 |
|--|

「의료법 시행규칙」 제11조의 2(처방전의 대리수령 방법)에 따라, [표 1]에 해당되는 대리수령자가 처방전을 수령하려는 때에는 의사에게 처방전 대리수령 신청서를 제출, 의사는 제출받은 처방전 대리수령 신청서를 제출받은 날부터 1년간 보관하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원에서는 보호자 등 대리수령자가 처방전 및 약제 처방을 요구하는 경우에는 대리수령 신청서 작성 여부를 확인하여 의료법 관련규정에 맞게 운영하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20.7.1. ~ '20.12.31.까지 처방전 대리수령 신청서를 제출하지 않은 대리수령자가 외래를 내원하여 처방전 및 약제를 수령한 78건(\$,\$\$\$,\$\$\$원)에 대해 재진 진찰료의 50%로 요양급여 청구한 것으로 확인됩니다.

※ 2021년 국방·보훈 합동점검 당시 확인된 내역 78건

4. 관계기관 의견

■■보훈병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■보훈병원장은

- 대리수령자가 환자를 대신하여 처방전 및 약제수령을 요구하는 경우에는 처방전 대리수령 신청서 작성여부를 확인하여, 의료법 절차 위반이 발생되지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)